

0001268-05.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... ao estratagema empregado pelo tráfico.

Dúvidas não restam, portanto, acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecente, observando-se, inclusive, a interestadualidade.

Com efeito, as circunstâncias da abordagem descritas pelos policiais, aliadas à origem e ao destino das drogas (Campo Grande/MS e Bauru/SP), confirmados pelo comprovante nominal de transporte (pág. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001268-05.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001268-05.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 9506/2022 - Delegacia de Polícia de Garça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA EDUARDA AQUINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

MARIA EDUARDA AQUINO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 2 de julho de 2022, às 9h15min, na Rodovia SP 294, Km 411 + 700 metros, nesta cidade e comarca de Garça, transportava e trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 25

(vinte e cinco) tabletes de maconha (22,381 quilogramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que a Polícia Militar Rodoviária realizava fiscalização de trânsito na base local. Em dado momento, com a parada de um ônibus que vinha da cidade de Campo Grande/MS, com destino à cidade de Ribeirão Preto/SP, durante revista no interior do coletivo e entrevistas aos passageiros, os policiais suspeitaram da ré. Realizada vistoria na mochila e na mala que estavam com ela, os policiais encontraram 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha. Indagada informalmente sobre as drogas, a ré disse aos policiais que pegou os entorpecentes com uma mulher desconhecida na cidade de Campo Grande/MS e que levaria para a cidade de Bauru/SP, onde seria entregue a um homem desconhecido e receberia a quantia de R\$2.500,00.

Auto de apreensão às págs. 21/23, bilhete de passagem à pág. 24, imagens da bagagem à pág. 25, laudos às págs. 27/29, 32 e 53/56.
Folha e certidão de antecedentes às págs. 31 e 124.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 36/38).

Aos 19 de julho de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de acordo (págs. 61/6281/83).

Notificada (pág. 70), a ré apresentou resposta escrita à acusação (págs. 76/78).

Aos 5 de setembro de 2022, a denúncia foi recebida e determinada a instrução (págs. 83/84).

Inquiridas testemunhas e interrogada a ré, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e a dosimetria da pena. Em relação a esta, apontou a causa de aumento e que aplicável o regime fechado. Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que a ré não praticou nenhuma das condutas típicas descritas na denúncia; que é nula a confissão informal e ilícitas as demais provas pelo fato de os policiais não terem avisado sobre o direito ao silêncio; e que nada foi produzido no quadro probatório (págs. 125/128).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, diante da alegação da Defesa sobre nulidade, importante ressaltar não haver nenhum elemento a indicar que os agentes públicos deixaram de fazer a advertência do direito ao silêncio durante a abordagem policial.

Pondere-se que o direito ao silêncio constitui garantia da não autoincriminação, de ninguém ser forçado a produzir prova contra si mesmo. No caso em análise, não há nenhum indício de algum tipo de coação para produção de prova.

É certo que a ré foi ouvida formalmente perante a Autoridade Policial, que a cientificou de seus direitos constitucionalmente previstos, conforme se infere do termo de interrogatório (pág. 4). E, em Juízo, o interrogatório transcorreu conforme princípios norteadores do devido processo legal.

No mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (págs. 21/23), bilhete de passagem (pág. 24), imagens da bagagem (pág. 25), laudos (págs. 27/29 e 53/56) e prova oral.

Lavrado o auto de apreensão (págs. 21/23), o exame realizado pelo Instituto de

Criminalística detectou "Tetrahidrocannabinol" - "THC", substância de uso proscrito, no material apreendido (págs. 27/29 e 53/56).

Da prova oral, colhe-se que a testemunha Rodolfo, policial militar, descreveu que estavam em fiscalização de trânsito e abordaram um ônibus proveniente de Campo Grande com destino a Ribeirão Preto, com parada em Bauru. Entraram no ônibus e desconfiaram da passageira que deu respostas inconsistentes. Pediram para verificar a bolsa que estava na posse dela, e constataram que dentro havia maconha. Verificaram que havia vinte e cinco tabletes de maconha nas malas. A passageira afirmou que pegou a droga de uma desconhecida, em Campo Grande, ia entregar a um desconhecido em Bauru, e receberia dois mil e quinhentos reais pelo transporte. Não houve necessidade de algemar, pois ela se comportou bem. Descreveu, por fim, que a droga foi pesada e aferiram vinte e dois quilos de maconha (págs. 125/128).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Flávio Henrique, policial militar. Disse que abordaram veículo de passageiros para fazer verificação veicular. Afirmou que, durante entrevista com passageiros, a ré foi questionada e falou que estava indo a Bauru, que era namorada de um policial, porém falou que não se lembrava do endereço. Mencionou que a ré estava com cobertor embaixo do qual havia uma mala, então perguntou se podia ver a mala, e a ré de imediato falou que havia droga. Disse que a ré foi questionada a respeito e falou que pegou a droga de uma pessoa desconhecida na cidade de Campo Grande, e estava levando para Bauru, também para uma pessoa desconhecida, e na entrega receberia R\$ 2.500,00 pelo transporte. Afirmou que, ao abrir as duas malas, constatou que havia vinte e cinco tabletes de droga envoltos em plástico preto. Referiu que a droga foi pesada no DP, constatando-se vinte e dois quilos. Disse que o itinerário era Campo Grande a Ribeirão Preto, e que a ré ia descer em Bauru (págs. 125/128).

Interrogada, a ré disse residir com a mãe em Campo Grande/MS, trabalhar em uma conveniência, e que nunca respondeu a processo. Em relação aos fatos descritos na denúncia, disse que trabalhava em uma conveniência de sexta a domingo, recebia diária de cinquenta reais, sua mãe havia feito empréstimo para comprar material de construção da casa e não estava conseguindo pagar esse empréstimo. Afirmou que viviam com o LOAS recebido pela irmã. Descreveu que estava trabalhando sexta-feira à noite e, no final do expediente, uma menina que frequentava a conveniência perguntou se queria um jeito mais fácil. De frente a rodoviária, parou um carro que deixou duas mochilas, uma mala pequena e duzentos reais para comprar a passagem. Comprou a passagem, pensou em desistir, mas não tinha como voltar. Foi orientada sobre a entrega, que seria feita na rodoviária, a uma pessoa que ia identificá-la. Receberia dois mil e quinhentos reais, dos quais quinhentos eram para comprar a passagem de volta (págs. 125/128).

Transposta a instrução, observa-se que a ré confessou a prática delitiva descrita na denúncia. Afirmou que recebeu de pessoa desconhecida a droga, a qual levaria de Campo Grande/MS até Bauru/SP, e que receberia a quantia de dois mil e quinhentos reais pelo transporte.

Percebe-se, assim, que a despeito de afirmar ter agido de tal modo com o objetivo de ajudar financeiramente a mãe que passava por dificuldades para saldar empréstimo, a ré admitiu que estava levando entorpecente de um Estado a outro e que receberia dinheiro para fazê-lo.

As circunstâncias da abordagem da ré e da apreensão da droga na bagagem dela foram descritas pelos policiais militares Rodolfo e Flávio Henrique. Mencionados agentes públicos fizeram perguntas à ré, ela apresentou respostas inconsistentes e acabou revelando que levava droga consigo, que pretendia entregar a droga em Bauru e lá receberia de um desconhecido a importância de dois mil e quinhentos reais.

A palavra dos policiais, ouvidos como testemunhas e assim compromissados, está em compasso com o auto de apreensão (págs. 21/23), bilhete de passagem (pág. 24),

imagens da bagagem (pág. 25), laudos e a narrativa da própria ré (págs. 27/29, 53/56 e 125/128).

Note-se que o crime em comento resta configurado com a prática de qualquer das condutas descritas pelos verbos contidos no tipo penal, sendo duas delas exatamente as imputadas à ré, pois ela levava consigo e transportava vinte e dois quilos de maconha, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

O fato de tratar-se de transporte denominado comumente de “mula” não afasta a responsabilidade penal, tampouco se há dizer conduta de menor importância, uma vez que sua atividade é condição sem a qual não se realiza a narcotraficância, essencial ao estratagema empregado pelo tráfico.

Dúvidas não restam, portanto, acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecente, observando-se, inclusive, a interestadualidade.

Com efeito, as circunstâncias da abordagem descritas pelos policiais, aliadas à origem e ao destino das drogas (Campo Grande/MS e Bauru/SP), confirmados pelo comprovante nominal de transporte (pág. 24) e a confissão, compõem conjunto probatório bastante em relação ao tráfico interestadual.

A propósito, a denúncia descreve que a ré transportou a droga no interior de um coletivo, que vinha da cidade de Campo Grande/MS, com destino à cidade de Ribeirão Preto/SP, de modo que também perfeitamente caracterizada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III (transporte público) da Lei 11.343/2006, aqui reconhecida como autoriza o artigo do 383 do CPP (emendatio libelli).

Vale sobrelevar que as dificuldades financeiras alegadas pela ré não a eximem da responsabilização penal. Não demonstrada necessidade premente que não pudesse ser satisfeita por meio lícito. Tampouco demonstrada alguma circunstância que configurasse violência física ou moral insuperável que, agindo sobre a vontade da ré, a levasse a se submeter a coator. Do mesmo modo, não há um mínimo de prova de algum grau de resistibilidade a coação que implicasse reconhecimento de atenuante.

Presentes os requisitos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal e do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não se descarta da grande quantidade de droga apreendida (pág. 21/23, 27/29 e 53/56), porém essa peculiaridade será levada em conta em fase posterior da dosimetria, para se evitar bis in idem. Isso porque a atuação na condição de “mula” do tráfico, desde que não comprovado que o agente integre organização criminosa e sim se trate de colaboração isolada, pode ser situação a ser utilizada para modulação de redutor.

Na segunda fase, ausentes agravantes, a pena permanece como antes fixada, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo oportuno anotar que atenuante genérica da confissão não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal (STJ Súmula 231).

Na terceira fase, aplicada a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/6, a pena resulta em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. A grande quantidade de droga, que propiciaria milhares de porções e atingiria um número expressivo de usuários, não afasta por si só o reconhecimento do tráfico privilegiado, porém tem implicações na fração do redutor da pena. Na sequência, justifica-se a majoração da pena em 1/5, pelo número de Estados da Federação abrangidos pela atividade da agente e pela

realização da conduta em transporte público. A reprimenda definitiva, portanto, é de 5 (cinco) anos de reclusão e 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias-multa. Ante a inexistência de elementos informadores suficientes sobre condição financeira da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Embora afastada a hediondez devido ao reconhecimento da figura privilegiada, é certa a gravidade do delito no caso concreto, uma vez que, mediante promessa de pagamento, a ré colaborou com organização criminosa ao levar consigo grande quantidade de droga, dentro de um coletivo, com transposição de divisa de Estados da Federação, com potencial para atingir grande número de usuários. Diante desse quadro, o único regime de cumprimento de pena que com ele se coaduna é o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal em conjugação com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º). Além de a ré não ter cumprido tempo suficiente de pena para progressão, cabe ao Juízo da Execução, oportunamente e com a análise do comportamento carcerário, proceder à análise nesse aspecto.

Não preenchidos requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, artigos 44 e 77), haja vista o montante da pena, a natureza e circunstâncias do delito.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MARIA EDUARDA AQUINO DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c seu § 4º e o artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei 11.343/2006, e ao pagamento de 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006, a ser atualizado.

Inalterados os fundamentos da segregação cautelar (págs. 36/38), interessa à ordem pública que a ré permaneça presa, haja vista a gravidade do delito revelada no caso concreto pela grande quantidade de droga transportada pela ré em ônibus de passageiros, com transposição de limites estaduais. Recomende-se a ré no cárcere em que se encontra.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantidade de substância entorpecente, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Cumpra-se o disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal com relação a bem de origem lícita apreendido, entregando-o ao proprietário ou a quem for por ele indicado, mediante comprovação da identidade, lavrando-se termo nos autos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente, após as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do CPP, uma vez que não foi feito pedido a propiciar o contraditório.

Custas pela ré, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço

da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímese.

Garça, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA